

1500664-08.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1500664-08.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 09 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1500664-08.2022.8.26.0544 - 2022/000454

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MÁRCIO ALVES DE LIMA e GREICE KELLY PAULINO

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

GREICE KELLY PAULINO e MÁRCIO ALVES DE LIMA, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 5 de março de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Oito, n. 5650, casa 1, no Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam guardando e mantendo em depósito, para fins de tráfico:

90 (noventa) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 199g (cento e noventa e nove gramas);

579 (quinhentas e setenta e nove) porções de crack, substância derivada da cocaína, pesando aproximadamente 314g (trezentos e quatorze gramas);

144 (cento e quarenta e quatro) porções de cocaína em pó, pesando aproximadamente 326g (trezentos e vinte e seis gramas); e

246 (duzentos e quarenta e seis) frascos de "lança-perfume", contendo cerca de 3662ml (três mil, seiscentos e sessenta e dois mililitros), consideradas drogas vez que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da ação penal, condenando-se os réus nos termos da denúncia, bem como a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena.

A Defesa, por seu turno, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da prova oriunda de diligência sem o competente mandado de busca e apreensão, razão pela qual requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP.

Relatados no essencial. DECIDO.

Primeiramente, não há nulidade a ser considerada relativamente às diligências que culminaram na prisão da acusada e na apreensão das drogas elencadas na exordial acusatória.

Observe-se que as testemunhas afirmaram que diligenciaram no local dos fatos após denúncia de um indivíduo identificado como Felipe Tales Massei de que a residência dos acusados era utilizada para armazenamento das drogas vendidas na região.

Ademais, asseveraram que a acusada franqueou seu ingresso na residência, o que não foi rejeitado por ela ou infirmado pelas demais provas produzidas. De qualquer modo, a localização dos entorpecentes na posse da ré revelou a flagrância a justificar a atuação policial.

Desta forma, a prisão foi regular, nada havendo que macule o flagrante lavrado pela autoridade policial ou que invalide a apreensão de entorpecentes efetivada. Por fim, os autos de prisão em flagrante e de apreensão dos objetos foram lavrados por autoridade policial competente.

Assim, e não havendo irregularidades a reconhecer ou nulidades a sanar, passo à análise do mérito.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudos de exame químico toxicológico de fls. 94/96 e 149/153, que resultaram positivo para maconha, cocaína, crack e cloreto de metileno/ diclorometano, substâncias descritas na denúncia, consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas comuns, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu Márcio, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que não guardava ou fornecia entorpecentes, não sabendo o porquê de Felipe Tales Massei, o qual conhece das proximidades, ter indicado sua residência para os policiais. Disse que Felipe trabalhava com tatuagem e mexia com outras coisas. Ademais, afirmou que era companheiro da corré Greice Kelly à época dos fatos, sendo que moraram juntos por mais de um ano.

A acusada Greice Kelly, em juízo, também negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que, de fato, as drogas foram apreendidas em sua residência, mas que pertenciam somente ao acusado Márcio, sendo que já havia requerido a ele que as tirasse do local, pois não queria envolvimento com o tráfico. A interroganda disse que foi seu sogro quem abriu o portão para os policiais entrarem no local, onde havia três residências, além da sua. Ademais, disse que morava com o acusado Márcio há dois anos.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelos acusados, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que a acusada Greice Kelly negou quando ouvida na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder. O acusado Márcio não foi interrogado na fase policial.

Ouvidas em juízo, as testemunhas comuns, policiais militares, corroborando os fatos narrados na fase policial, informaram como se deu a abordagem da acusada Greice, bem como a apreensão dos entorpecentes. As testemunhas afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela ocorrência de tráfico, quando um indivíduo correu ao avistar a viatura. Conseguiram abordá-lo, sendo que nada de ilícito foi encontrado com ele. Em princípio, ele forneceu um nome falso, sendo posteriormente identificado como um indivíduo foragido. Ele afirmou que estava no local aguardando a entrega de entorpecentes para prática do tráfico, tenho informado que a droga seria entregue por um casal, bem como indicado o imóvel dos fornecedores. Os depoentes diligenciaram no local, uma moradia coletiva, e conversaram com Greice, a qual confessou que tinha droga no local, alegando que pertencia a seu marido, e autorizou a entrada na residência. O depoente Everton acrescentou que, informalmente, Greice confessou que também participava do tráfico. O acusado Márcio não estava no local. No local, foram apreendidas cocaína, maconha, crack e, salvo engano, lança-perfume. Os depoentes já haviam abordado o corréu Márcio anteriormente.

Desta forma, as negativas em Juízo restaram isoladas das demais provas produzidas na oportunidade.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais envolvidos na prisão da acusada Greice Kelly e apreensão dos entorpecentes.

Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para substituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, importante destacar a considerável quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a

efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização dos acusados, que guardavam e tinham em depósito drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que ambos os acusados são reincidentes, sendo a acusada Greice Kelly reincidente específica por duas vezes e o corréu Márcio multireincidente, possuindo quatro condenações anteriores capazes de gerar reincidência, duas por receptação, um por furto e outra por roubo, o que será oportunamente apreciado. Ademais, os réus foram surpreendidos na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Desta forma, considerando o baixo estofo moral dos acusados e sua vinculação ao odioso comércio, fixo sua pena acima do mínimo legal previsto para o tipo penal em questão, estabelecendo-a em 6 (seis ) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante genérica da reincidência. Entretanto, mantenho a pena aplicada por entender que o não reconhecimento da incidência do benefício previsto no parágrafo quarto já determina aumento significativo na pena, assim como para não gerar odioso "bis in idem". Desta forma, mantenho a pena base fixada, a qual torno definitiva, ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada com relação a ambos os acusados, notadamente em razão da reincidência de ambos (observando-se que a acusada Greice é reincidente específica), bem como pela quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que demonstra terem os réus vínculo estreito com o crime organizado e que não eram iniciantes no tráfico e vinham se dedicando a esta atividade criminosa.

Portanto, deixo de aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não foram preenchidas pelos agentes da infração penal as condições legais exigidas à espécie (subjativas).

Ademais, não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal (condenação não superior a quatro anos), pelo que impossível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repreensão ao crime cometido, sendo negado à acusada Greice o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar, reforçados ainda mais por esta sentença. Entretanto, faculto ao corréu Márcio o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR GREICE KELLY PAULINO e MÁRCIO ALVES DE LIMA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a pena de 6 (seis ) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no mínimo legal, pena esta a ser cumprida em regime fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Recomende-se a acusada Greice onde se encontrar, se o caso.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA